فلا يلزمهم أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ (وان جرح واحد) من قاتلين (جرحا) واحدا وكان بحيث لو انفرد لقتل (و) جرحه (آخر مائة فمات) هو ما (سواء) في القصاص أو الدية لان كل واحد منهما فعل فعلا أزهق به نفس المقتول فكان على كل واحد القود كما لو انفرد به وكذلك في الدية لان زهوق نفسه حصل بفعل كل واحد منهما وزهوق النفس لا يتبعض ليقسم على الفعل فوجب تساويهما في موجبه (ومن قطع) اى أبان سلعة خطرة من آدمي مكلف بلا اذنه فمات (أو بط) اى شرط (سلعة خطرة) ليخرج ما فيها من القيح أو نحوه (من مكلف بلا اذنه) فمات (أو) قطع أو بط سلعة خطرة (من غير مكلف بلا اذن وليه فمات) في الصور الثلاثة (فعليه القود) القسم (الثاني شبه العمد) وهو المسمى بخطأ العمد وعمد الخطأ (وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها) اى بهذه الجناية كمن ضرب غيره بسوط أو عصا أو حجر صغير أو لكز أو لكم غيره في غير مقتل أو ألقاه في ماء قليل أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات أو صاح بعاقل في حال غفلته فمات أو صاح بصغير أو معتوه على سطح فسقط فمات ففي ذلك كله ان وجد واحد منها الكفارة في مال جان والدية على عاقلته (فان جرحه) بها أى بهذه الجناية التي لا تقتل غالبا (ولو كان الجرح صغيرا قتل به) القسم (الثالث الخطأ) وهو ضربان ضرب في الفعل (وهو أن يفعل ما) اى فعلا (يجوز له فعله من رمي) لشئ (أو رمي صيد ونحوه) كهدف فيصيب آدميا معصوما لم يقصده أو ينقلب نائم وهو على انسان فيموت وضرب في القصد وهو ما أشار اليه بقوله (أو يظنه) اى يظن ما يرميه (مباح الدم) أو صيدا (فيتبين آدميا معصوما) كمن أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على انسان فقتلته او يتعمد القتل صغيرا أو مجنونا (ففي القسمين الاخيرين) وهما شبه العمد والخطأ (الكفارة على القاتل والدية على عاقلته ومن قال لانسان اقتلني أو) قال لانسان (اجرحني فقتله) اى فقتل من قال له اقتلني (أو جرحه) اى جرح من قال له اجرحني (لم يلزمه شئ) لان ذلك جناية أذن له المجني عليه فيها فسقط عنه ضمانها كما لو أمره بالقاء متاعه في البحر ففعل (وكذا الو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به) اى بالقتل فقتل قال في المنتهى وشرحه ومن دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به أى بالقتل فقتل بالآلة انسانا لم يلزم الدافع له الآلة شئ لان الدافع ليس بآمر ولا مباشر انتهى

(باب شروط القصاص في النفس)

اى ما يشترط لوجوب القود (وهي أربعة أحدها تكليف القاتل) وهو أن يكون بالغا عاقلا لان القصاص عقوبة مغلظة (فلا قصاص على صغير) لا على (مجنون) ومعتوه لانهم ليس لهم قصد صحيح (بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما) كالقاتل خطأ وعمدي قال الجاني كنت صغيرا حال الجناية وقال وليها بل كنت بالغا وأمكن وأقاما بذلك بينتين تعارضتا (الثاني) من شروط القصاص (عصمة المقتول) ولو كان مستحق دمه بقتل لغير قاتله لانه لا سبب فيه يباح به دمه لقاتله اذا تقرر هذا (فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو) قاتل (مرتد) قبل توبته ان قبلت توبته ظاهرا (أو) قاتل (زان محصن) ولو قبل ثبوت عند الحاكم (ولو انه مثله) أى ولو أن قاتل المرتد مثله أو ان قاتل الزاني المحصن زان محصن مثله أو ان قاتل واحد من هؤلاء ذمي ويعزر الا فتيات على ولي الامر (الثالث) من شروط القصاص (المكافأة) أى مكافأة مقتول

لقاتل